

1500003-91.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2000045/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 15445020 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 6047/20/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2000045 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500003-91.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-91.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2000045/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 15445020 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 6047/20/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2000045 - 06º D.P. SOROCABA, 6047/20/607 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADNILSON APARECIDO AMARAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

ADNILSON APARECIDO AMARAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 19 horas e 15 minutos, na Rua João Cocorulo Júnior, altura do nº 362, Jardim Jatobá, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros e venda, 118 porções de cocaína (39,25g), 31 porções de cocaína, na forma de crack (4,82g), 37 porções de cocaína (10,5g), 45 porções de Cannabis Sativa L (71,43g),

01 porção de Haxixe (2,26), conforme auto de exibição e apreensão de fls.09 e laudo de constatação provisório de fls.45/50, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, os guardas municipais transitavam pela Rua João Cocorulo Júnior, quando avistaram ADNILSON sentado em um banco da academia pública e, ao notar a viatura, o indiciado dispensou uma sacola e tentou se evadir, mas alcançado, foram encontrados em seu poder duas porções de cocaína e R\$ 20,00 em dinheiro. E, no interior da sacola dispensada pelo indiciado foram encontradas 6 porções de cocaína, 31 porções de crack, 37 porções de crack, 45 porções de maconha e 01 porção de haxixe, na ocasião ADNILSON admitiu que diariamente realizava o comércio de entorpecentes no local das dezoito as seis horas.

As circunstâncias da prisão, o dinheiro, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos demonstram a finalidade comercial.

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos.

Laudo pericial foi juntado aos autos.

A denúncia foi recebida.

A ré apresentou defesa prévia.

Foi designada audiência de instrução.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade do fato.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, o réu negou que traficava e segundo disse, correu porque ficou com medo da abordagem da GCM.

Mas, não há como dar crédito à versão do réu, que veio desacompanhada de início razoável de provas.

Por outro lado, na Delegacia de Polícia, as testemunhas de acusação contaram com detalhes como o réu praticava o tráfico no local.

Em juízo, a testemunha Edson Valter Vaz além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, acrescentou que estavam em patrulhamento na região do Éden e passaram pela rua mencionada na denúncia e avistaram o réu, que ao vê-los soltou a

sacola no chão e saiu correndo. Alcançado e revistado, foi encontrado com ele 2 pinos de cocaína e R\$ 20,00 em dinheiro e na sacola dispensada foram encontrados os entorpecentes mencionados na denúncia. E na ocasião, o réu confessou o tráfico.

O testemunho dos Guardas Municipais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Neste sentido, as ponderações do ilustre Des. Souza Nery, verbis:

“Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.” (TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008)

Testemunho de policiais (e guardas civis), merecem destaque alguns julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e outros o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II – Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III – H.C. indeferido. (STF – HC nº 76.557-6-RJ – 2ª T. – Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Velloso – j. 04.08.1998 – DJ 02.02.2001)

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, 1ª T., Rel. Min Celso de Mello, DJU 11/04/97)

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.

II - Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda.

III - Recurso desprovido. (STJ – REsp. nº 751.760-MG – 5ª T. – rel. Min. Gilson Dipp – j. 18.10.2005 – DJ 14.11.2005)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, C/C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se devidamente motivada, com apoio no acervo probatório colhido na instrução criminal. (Precedentes).

II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao depoimento de policiais. (Precedentes).

III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do material cognitivo. (Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ – REsp. nº 34.881-SP – 5ª T. – rel. Min. Felix Fisher – j. 07.10.2004 – DJ 04.11.2004)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada. (STJ – HC nº 30.776-RJ – 5ª T. – rel.ª Min.ª Laurita Vaz – j. 03.02.2004 – DJ 08.03.2004, p. 304)

Os testemunhos de policiais destacados para realização de repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova. (TJSP – Apel. Crim. nº 1.364.617/5- Itapecerica da Serra – 12ª Câ. Dir. Crim. – rel. Des. Luís Ganzerla – j. 10.03.2004 – V.U.).

PROVA - Testemunha - depoimentos de policial - Eficácia, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios. O policial não está legalmente impedido de depor. Assim, o valor de seu depoimento testemunhal reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. (TJSP – Rev.Crim. nº 225.988-3/0-00-São José do Rio Preto – 1º Gr. de Câ. – rel. Des. Jarbas Mazzoni – j. 23.03.1980 – RT 754/604).

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade caracterizadas pelas provas dos autos. Testemunhos de policiais que se harmonizam com os demais elementos do processo. Elevação da pena por processos sem trânsito em julgado. Impossibilidade. Violação ao princípio de presunção de inocência. Redução da pena. Acusado primário. Pequena quantidade de tóxico. Aplicação da minorante relativa ao § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo. Sursis. Impossibilidade. Aplicação do art. 44 da Lei 11.343/06. Art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, não referido pelo art. 44, que não constitui modalidade autônoma de delito, mas sim, mero benefício. Recurso provido em parte. (TJSP – Apel. Crim. nº 990.08.037267-0 – 1ª Câ. Dir. Crim. – rel. Des. Marco Nahum – j. 22.06.2009)

Prova firme e segura, situação a indicar que o réu deve suportar uma condenação nos

termos da denúncia e sujeitar-se à aplicação de pena, conforme legislação vigente, com exceção da agravante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque nenhuma prova foi feita neste sentido.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

Primeira fase.

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, a despeito da diversidade de drogas e em volume expressivo, e diante de maus antecedentes, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras da ré.

Segunda fase.

Na segunda fase, nada há para ser apreciado a título de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena anteriormente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Terceira fase.

Deixa-se de reconhecer, em terceira fase, à míngua da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena, porquanto o réu pratica atividade criminosa com habitualidade, porque faz do comércio de entorpecentes o seu meio de vida e por evidente, não faz jus ao benefício legal.

Não havendo outras a considerar, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 31 de dezembro de 2020.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a demanda penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para, reconhecendo a ré ADNILSON APARECIDO AMARAL, qualificado nos autos, incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condená-lo à pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de

reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Para a garantia da ordem pública e diante da quantidade de entorpecentes encontrada com o réu e diante da habitualidade em vender entorpecentes, fazendo isso como meio de vida, o réu não poderá recorrer em liberdade e fica mantida a prisão cautelar.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ela se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA